단일 사업결합거래로 복수 사업에 대한 지배력 획득 시 영업권 산정

질의회신 Reference

ㅁ [2015-I-KQA010] 단일 사업결합과정에서의 복수 사업에 대한 지배력 동시 획득 시 영업권 산정 방법에 대한 질의

관련 회계기준

ㅁ 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 문단 11, 32, 부록 A, B64, BC376

색인어

ㅁ 복수 사업, 영업권, 염가매수차익, 단계적 취득

이 자료는 한국회계기준원이 접수한 질의와 이에 대한 회신을 요약한 것으로 이 자료상의 회신을 참조하여 회계처리할 때에는 다음과 같은 주의가 요구됩니다.

동 질의에 대한 회신은 주어진 질의에서 제시된 조건 및 사실 등을 전제로 도출된 것으로, 이 조건 또는 사실 등과 동일하지 않은 상황(중요한 사항의 누락 또는 변경 포함)에서는 회신 결과가 달라질 수 있습니다. 그러므로 이 자료상의 회신은 일반화된 지침으로 사용할 수 없습니다.

한국회계기준원의 질의회신요약은 공개 시점에 유효한 관련 기준 등에 근거하여 작성한 것이므로 회계기준의 제·개정으로 변경될 수 있으며 국제회계기준위원회(IASB) 또는 국제회계기준해석위원회(IFRS IC)의 새로운 의견이 있을 경우 적절한 절차를 거쳐 변경되거나 새로운 의견으로 대체될 수 있습니다.

단일 사업결합거래로 복수 사업에 대한 지배력 획득 시 영업권 산정

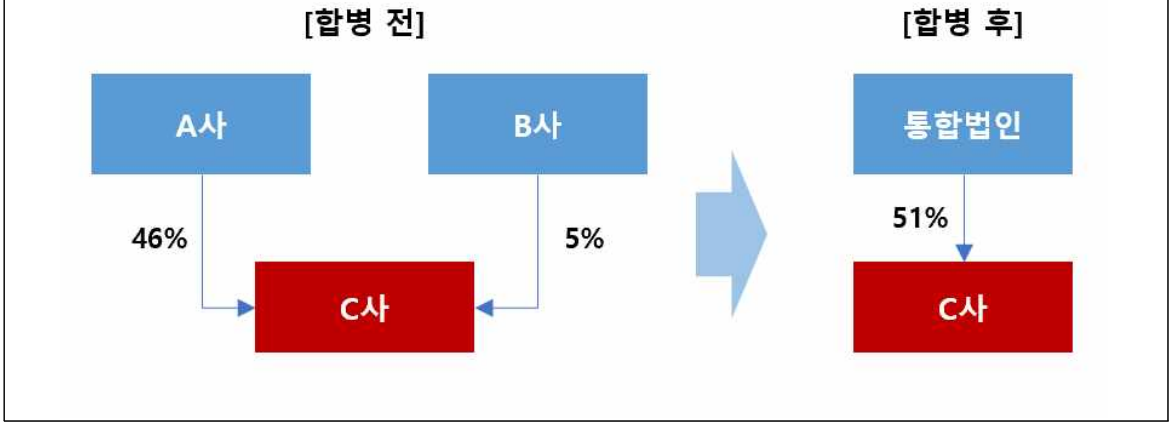
배경 및 질의

1 회사(이하, ‘A사’)는 B사를 흡수합병하였다. 이 합병거래에서 기업회계기준서 제1103호 ‘사업결합’에 따른 취득자는 A사[1]이며 동일지배 하의 사업결합은 아니다.

2 해당 합병 전 A사는 보유한 C사 지분(46%)에 대해 기업회계기준서 제1028호 ‘관계기업과 공동기업에 대한 투자’에 따른 지분법을 적용하였으며, B사는 보유한 C사 지분(5%)에 대해 기업회계기준서 제1109호 ‘금융상품’에 따른 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류하여 회계처리하였다.

3 A사는 B사를 합병한 결과로 C사 지분 총 51%를 보유하게 되어, C사에 대해서도 지배력을 획득하게 되었다(합병 전 C사 지분에 투자한 다른 투자자는 실질 지배력이 없었음).

합병에 따른 지배구조 변화



4 **A사는 B사를 합병함에 따라 B사와 C사에 대한 지배력을 동시에 획득하게 되었는데, 이 과정에서 발생하는 영업권 또는 염가매수차익은 각각 복수의 이전대가를 구별하여 개별적으로 산정하는지?**

1) 질의자가 제공한 자료에 따라, 회사와 B사의 합병에서 기업회계기준서 제1103호에 따른 취득자는 회사이며, B사와 C사는 동 기준서상 사업의 정의를 충족한다고 전제함.

회신

5 A사가 B사를 합병하면서 B사에 대한 지배력을 획득함과 동시에 B사가 보유 중인 C사 지분 취득으로 C사에 대한 지배력을 획득하는 경우 하나의 거래로 보아 영업권을 산정하는 것이 타당하다.

판단근거

6 기업회계기준서 제1103호에서는 사업결합을 사업(들)에 대한 지배력을 획득하는 거래로 정의함으로써, 회계처리 단위를 사업이 아닌 사업결합 단위로 규정하고 있음을 알 수 있다. A사는 B사를 합병하는 하나의 사업결합 거래로 다수의 사업(B사, C사가 사업의 정의를 충족한다면)에 대한 지배력을 획득하였으므로 단일의 사업결합 거래로 회계처리하는 것이 적절하다.

7 또한 영업권은 이전대가와 피취득자의 순자산의 가치(기업회계기준서 제1103호에 따라 결정)의 차이로 결정되는 잔여 개념이므로, 질의의 합병거래 시 사업결합 참여자 간 총 이전대가만을 결정하였다면 단일 사업결합에 대해 염가매수차익과 영업권을 함께 인식할 수 없다(기업회계기준서 제1103호 문단 BC376).

8 한편, A사는 B사와의 흡수합병으로 C사에 대한 단계적 취득이 발생하였으므로, 이 내용에 대해 기업회계기준서 제1103호 문단 B64 등 관련 규정에 따라 공시해야 한다.

참고 자료

[단일 사업결합거래로 복수 사업에 대한 지배력 획득 시 영업권 산정]

이 참고자료는 'K-IFRS 질의회신 요약'에 대한 이용자의 이해를 돕기 위해 한국회계기준원의 실무 담당자가 질의회신 논의과정에서 다양하게 검토한 사항 등을 정리한 것이므로 'K-IFRS 질의회신 요약'과 일관되지 않는 내용이 포함될 수 있습니다. 또한, 이 참고자료는 한국회계기준원과 회계처리기준위원회의 공식적인 견해를 나타내지 않으며 'K-IFRS 질의회신 요약'을 구성하지 않습니다.

질의자의 의문사항

부1 질의의 경우 A사는 B사를 합병함에 따라 B사뿐만 아니라 C사에 대한 지배력을 동시에 획득하게 된다. 이 사업결합의 결과 A사는 영업권(또는 염가매수차익)을 산정하여 재무제표에 인식하여야 하는데, 이 지배력 획득거래를 단일 사업결합 거래로 볼 것인지 아니면 복수의 사업결합 거래로 볼 것인지에 따라 재무제표에 그 효과가 다르게 반영될 수 있으므로 이에 대해 질의하였다.

질의에서 제시된 견해

부2 A사의 합병거래의 경우 사업결합 회계처리의 단위는 무엇인지에 대해 다음과 같은 상반된 견해가 있었다.

(견해1) 단일의 사업결합 거래이다.
사업결합 회계처리의 회계단위는 사업단위가 아닌 사업결합 단위이다. 기업회계기준서 제1103호 '사업결합'에서 사업결합을 '하나 이상의 사업에 대한 지배력을 획득하는 거래'로 규정하고 있고, 여러 사업으로 구성된 실체간의 합병의 경우에도 각 사업별로 영업권을 산정하지는 않는다.

(견해2) 복수의 사업결합 거래이다.
B사를 합병하고 B사가 지배하고 있던 종속기업을 취득하는 거래와, B사가 보유하고 있던 지분을 취득함으로써 지배력을 획득하는 거래는 서로 다른 유형의 사업결합 거래이기 때문에 두 개의 사업결합 거래로 보는 것이 타당하다.

부3 단일 사업결합 거래로 볼 경우에는 취득한 사업인 B사와 C사를 같이 고려하여 영업권(또는 염가매수차익)을 한 번에 계상할 것이고, 복수 사업결합 거래로 볼 경우에는 각 사업결합 결과에 대해 영업권과 염가매수차익이 각각 인식될 것이다.

검토과정에서 논의된 내용

사업결합 회계처리의 단위는 무엇인지

부4 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 부록 A. 용어의 정의[2]에 따르면, '사업결합'은 '취득자가 하나 이상의 사업에 대한 지배력을 획득하는 거래나 그 밖의 사건'이므로 하나의 사업결합 거래에서 하나 이상의 사업을 동시에 취득할 수 있다. 즉, 기업회계기준서 제1103호에서 사업결합 회계처리 단위는 각 사업이 아니라 사업결합 거래이므로 A사는 단일 사업결합거래로 복수 사업을 취득한 것이다.

부5 A사는 B사를 합병하는 하나의 거래로 B사 자체의 사업(들), B사가 보유한 종속기업들의 사업(들)뿐만 아니라, C사의 사업(들)에 대한 지배력을 획득하게 되며 이 지배력 획득은 B사와의 합병 거래의 일부이며 C사에 대한 지배력을 획득하기 위한 별개 사건이나 거래가 존재한다고 보기는 어려울 것이다.

부6 결론적으로 A사가 B사와의 합병 거래로 C사 지분을 추가로 취득하여 C사의 사업에 대한 지배력을 획득하더라도 각각 별개 사업결합으로 볼 수 없으며, 단일 사업결합(하나 이상의 사업에 대한 지배력을 획득하는 거래) 거래로 보는 것이 타당하다.

영업권의 성격

부7 영업권은 사업결합의 이전대가와 취득한 순자산 지분해당액의 잔여로 측정[3]하며, 하나의 사업결합 거래에서 복수 사업을 취득하여도 이전대가는 하나만 식별되고 사업별로 결정하지 않으므로 각 사업별로 개별적으로 영업권을 산출하지 않는다.

부8 A사는 B사의 합병 의사결정을 할 때, B사가 C사의 지분을 일부 보유하고 있으며 합병의 결과 C사에 대한 지배력을 획득한다는 것을 인지하고 있었으므로, 이전대가에는 C사에 대한 지배력 획득 대가(premium)가 포함되어 있을 수 있다.

---

2) 부록 A. 용어의 정의 사업결합: 취득자가 하나 이상의 사업에 대한 지배력을 획득하는 거래나 그 밖의 사건. '진정한 합병' 또는 '대등합병'으로 불리기도 하는 거래도 역시 이 기준서에서 사용하는 용어인 사업결합에 해당한다.

3) 32 취득자는 취득일 현재 다음 (1)이 (2)보다 클 경우에 그 초과금액을 측정하여 영업권으로 인식한다.
(1) 다음의 합계금액
(가) 이 기준서에 따라 측정한 이전대가로서 일반적으로 취득일의 공정가치(문단 37 참조)
(나) 이 기준서에 따라 측정한 피취득자에 대한 비지배지분의 금액
(다) 단계적으로 이루어지는 사업결합(문단 41과 42 참조)의 경우에 취득자가 이전에 보유하고 있던 피취득자에 대한 지분의 취득일의 공정가치
(2) 이 기준서에 따라 취득일에 측정한 식별할 수 있는 취득 자산과 인수 부채의 순액

부9 또한 기업회계기준서 제1103호 문단 BC376[4]에 따르면 사업결합이 단계적으로 이루어진 경우에 취득자가 이전에 보유하고 있던 취득자에 대한 지분의 취득일의 공정가치를 고려하도록 함으로써, 동일 사업결합에 대해 염가매수차익과 영업권을 함께 인식할 수 없도록 하였다.

부10 따라서 질의와 같이 복수 사업에 대해 지배력을 획득하는 단일 사업결합 거래에서 염가매수차익과 영업권이 동시에 산정되는 경우는 생기지 않는다.

부11 C사에 대해 단계적 취득이 발생하였으므로 기업회계기준서 제1103호 문단 B64[5] 등 단계적으로 이루어지는 사업결합에 대한 관련 규정에 따라 ❶ 회사가 취득일 직전 보유하고 있는 C사 지분에 대한 취득일의 공정가치와 ❷ C사 지분을 공정가치로 재측정하여 인식한 차손익 금액과 그 차손익을 인식한 포괄손익계산서의 항목을 공시한다.

---

4) BC376 그러나 IASB와 FASB는 이 검토 요구가 비의도적 측정편의에 대한 우려를 제거하기에 불충분할 수 있다는 것을 인정하였다. IASB와 FASB는 인식할 수 있는 차익의 범위를 제한함으로써 그러한 우려를 다루기로 결정하였다. 따라서 전면 개정한 이 기준서들에서는 염가매수차익을 다음의 (1)이 (2)를 초과한 금액으로 측정하도록 한다.
(1) 취득일의 식별할 수 있는 취득 자산과 인수 부채 금액의 순액
(2) 취득일의 이전대가의 공정가치와 피취득자에 대한 비지배지분으로 인식한 금액의 합계 그리고 그 거래가 단계적으로 이루어진 경우에 취득자가 이전에 보유하고 있던 피취득자에 대한 지분의 취득일의 공정가치
이는 동일 사업결합에 대해 염가매수차익과 영업권을 함께 인식할 수 없다는 것을 의미한다. ...(후략)...

5) B64 문단 59의 목적을 충족하기 위하여, 취득자는 보고기간에 생긴 모든 사업결합에 대해 다음 정보를 공시한다.
...(중략)...
(16) 단계적으로 이루어지는 사업결합의 경우에 다음 사항
(가) 취득일 직전에 취득자가 보유하고 있는 피취득자에 대한 지분의 취득일의 공정가치
(나) 사업결합 전에 취득자가 보유하고 있던 피취득자 지분을 공정가치로 재측정한 결과 인식한 차손익의 금액과 그 차손익을 인식한 포괄손익계산서의 항목
...(후략)...